

Manual de Estudos: Direito Administrativo

Teoria Geral, Principios, Organizacao, Agentes, Atos, Licitacoes (Lei 14.133) e
Responsabilidade Civil

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. Regime Juridico Administrativo & Principios

O Direito Administrativo é um ramo do Direito Público que estuda os princípios e regras que regem a função administrativa do Estado, as pessoas jurídicas que a exercem e as relações delas com os administrados. O Regime Jurídico Administrativo baseia-se no binômio: Supremacia do Interesse Público (prerrogativas estatais) e Indisponibilidade do Interesse Público (limites estatais).

Princípios Expressos (Art. 37, Caput da CF/88)

- **Legalidade:**
Diferente do particular (que pode fazer tudo o que a lei não proíbe), o administrador só pode agir quando expressamente autorizado por lei (legalidade estrita).
- **Impessoalidade:**
A atuação administrativa visa ao interesse público geral e não a benefício ou prejuízo de pessoas determinadas. Proíbe também a promoção pessoal de agentes públicos em obras e publicidade do governo.
- **Moralidade:**
Exige que a atuação do administrador paut-se não apenas pela lei, mas pela ética, boa-fé, lealdade e honestidade administrativa.
- **Publicidade:**
Os atos devem ser divulgados oficialmente para que produzam efeitos e fiquem sujeitos ao controle social (salvo casos de segredo de Estado ou intimidade do cidadão).
- **Eficiência:**
Inserido pela EC 19/98, exige que a atuação administrativa busque os melhores resultados com o menor custo financeiro e operacional possível.

Princípios Implícitos / Doutrinários

- **Autotutela:**
Poder da Administração de anular seus próprios atos quando ilegais, ou revoga-los quando inoportunos ou inconvenientes (Sumulas 346 e 473 do STF).
- **Segurança Jurídica:**
Proteção da confiança legítima e vedação a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica sobre situações já consolidadas.

SUMULA 473 DO STF

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

2. Organizacao Administrativa & Terceiro Setor

A Administracao Publica divide-se estruturalmente para executar suas funcoes. Para fins de prova, a diferenca conceitual entre desconcentracao e descentralizacao e de extrema importancia:

- **Desconcentracao (Interna):**
Ocorre dentro de uma MESMA pessoa juridica. Consiste na distribuicao interna de competencias por meio da criacao de ORGAOS publicos. Ha relacao de hierarquia e subordinacao. Exemplo: A uniao cria o Ministerio da Fazenda.
- **Descentralizacao (Externa):**
Ocorre quando o Estado transfere a competencia de execucao de servicos para OUTRA pessoa juridica (criada ou ja existente). Nao ha relacao de hierarquia, mas sim controle finalistico ou supervisao ministerial. Pode ocorrer por Outorga (lei cria entidade de direito publico) ou por Delegacao (contrato ou ato autoriza entidade de direito privado).

Administracao Publica Indireta

Composta por entidades juridicas com personalidade propria criadas ou autorizadas por lei para desempenhar funcoes especificas:

- **Autarquias:**
Pessoas juridicas de direito publico, criadas diretamente por lei especifica para executar atividades tipicas de Estado. Ex: INSS, Universidades Publicas, Receita Federal.
- **Fundacoes Publicas:**
Entidades criadas para fins sociais ou culturais. Podem possuir personalidade de direito publico (equivalentes a autarquias) ou privado.
- **Empresas Publicas (EP) vs. Sociedades de Economia Mista (SEM):**
Ambas sao pessoas juridicas de direito privado autorizadas por lei. A EP possui capital 100% publico e adota qualquer formato societario (ex: Caixa Economica). A SEM possui capital misto (maioria com direito a voto e publica) e adota obrigatoriamente a forma de Sociedade Anonima (ex: Banco do Brasil, Petrobras).

MNEMONECO PARA DESCONCENTRACAO

Para nao errar mais: DesCONcentracao possui o 'CO' de criacao de Orgaos publicos (mesma pessoa). DesCENTRALizacao possui o 'CE' de criacao de Entidades (novas pessoas juridicas).

3. Agentes Públicos e Regime Jurídico

Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo (Art. 2 da Lei de Improbidade).

Classificação dos Agentes

- **Agentes Políticos:**
Detentores de mandatos eletivos (Presidente, Governadores, Deputados) e Ministros/Secretários de Estado. Possuem vínculo político com o Estado.
- **Agentes Administrativos (Servidores):**
Dividem-se em: Estatutários (servidores públicos em cargos efetivos ou comissionados regidos por estatuto próprio); Celetistas (empregados de EP ou SEM regidos pela CLT); e Temporários (contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público - Art. 37, IX, CF).
- **Agentes Honoríficos:**
Cidadãos convocados transitoriamente para prestação de serviço público relevante sem vínculo profissional permanente. Exemplo: Jurados de tribunal de júri e mesários eleitorais.

Regras Constitucionais de Servidores (Art. 37 da CF/88)

- **Estabilidade:**
Adquirida após 3 anos de efetivo exercício por servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, condicionado a avaliação especial de desempenho.
- **Acumulação de Cargos:**
A regra é a proibição de acumular cargos, empregos e funções. Exceção (com compatibilidade de horários): a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

DEMISSÃO DE ESTÁVEL

O servidor estável só poderá perder o cargo em 4 hipóteses taxativas: 1) Sentença judicial transitada em julgado; 2) Processo administrativo disciplinar (PAD) em que lhe seja assegurada ampla defesa; 3) Avaliação periódica de desempenho; 4) Excesso de despesas com pessoal nos limites da LRF.

4. Atos Administrativos: Requisitos e Atributos

Ato administrativo é a declaração unilateral do Estado (ou de quem o represente) que produz efeitos jurídicos imediatos, sob regime de direito público, sujeita a controle pelo Poder Judiciário.

Requisitos / Elementos de Validade (COFIMO)

- **Competência (Sujeito):**
Poder legal conferido ao agente público para a prática do ato. É delegável e avocável, salvo competência exclusiva, edição de atos normativos e recursos administrativos.
- **Finalidade:**
O objetivo de interesse público do ato. O desvio de finalidade caracteriza abuso de poder.
- **Forma:**
A exteriorização do ato (em regra, escrita e formal).
- **Motivo:**
A situação de fato e de direito que autoriza ou exige a prática do ato.
- **Objeto:**
O efeito jurídico imediato gerado pelo ato (o conteúdo da decisão).

Atributos do Ato (PATI)

- **Presunção de Legitimidade e Veracidade:**
Presume-se que o ato foi praticado conforme a lei (legitimidade) e baseado em fatos reais (veracidade) até prova em contrário (presunção relativa ou *iuris tantum*).
- **Autoexecutoriedade:**
Poder da Administração de executar suas próprias decisões sem autorização judicial prévia.
- **Tipicidade:**
O ato deve estar predefinido em lei para alcançar os fins desejados.
- **Imperatividade:**
Poder de impor obrigações a terceiros de forma unilateral, sem necessidade de concordância do administrado.

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

Dita que a validade do ato administrativo está vinculada a veracidade e legalidade dos motivos alegados para a sua prática. Se o administrador declarar o motivo do ato (mesmo que este seja discricionário, como a exoneração de comissionado), o ato só será válido se aquele motivo for real e verdadeiro.

5. Desfazimento dos Atos: Anulacao vs. Revogacao

Os atos administrativos podem deixar de produzir efeitos por decisao da propria Administracao ou em virtude de controle judicial. As diferencas entre anulacao e revogacao sao fundamentais.

Tabela Comparativa de Desfazimento

- **Anulacao (Ilegalidade):**

Ocorre quando o ato possui vicios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Pode ser declarada pela Administracao (autotutela) ou pelo Judiciario. Possui efeitos retroativos (ex tunc), retroagindo ao momento de sua edicao para apagar os efeitos ilegais.

- **Revogacao (Conveniencia e Oportunidade):**

Ocorre quando o ato e valido e legal, mas deixou de ser conveniente ou oportuno para o interesse publico. So pode ser decretada pela propria Administracao (nunca pelo Judiciario). Possui efeitos nao-retroativos (ex nunc), preservando os efeitos gerados no passado.

Convalidacao dos Atos

A convalidacao e o ato administrativo pelo qual e suprido um vicio existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos (ex tunc). So e permitida quando o ato nao acarretar lesao ao interesse publico nem prejuizo a terceiros e contiver vicios sanaveis:

- **Vicio de Competencia:**

Sanavel, desde que a competencia nao seja exclusiva por lei daquele agente publico.

- **Vicio de Forma:**

Sanavel, contanto que a forma nao seja essencial exigida por lei para a validade do ato.

EX TUNC VS EX NUNC

Para fixar a retroatividade dos efeitos de forma facil: EX TUNC (lembre-se do T de 'Testa', pois ao bater na testa a cabeca vai para tras -> retroage). EX NUNC (lembre-se do N de 'Nuca', pois ao bater na nuca a cabeca vai para a frente -> nao retroage, mantem efeitos prospectivos).

6. Licitações Públicas: Lei 14.133/2021

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa para contratos de obras, serviços, compras e alienações, garantindo a isonomia dos concorrentes. A Lei 14.133/21 consolidou as regras de contratação.

Modalidades de Licitação Vigentes

- **Concorrência:**
Destinada a bens e serviços de engenharia de alta complexidade. Segue o rito comum com fases de habilitação e julgamento.
- **Pregão:**
Obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns (cujo padrão de desempenho pode ser definido por especificações usuais no mercado). O critério de julgamento é menor preço ou maior desconto.
- **Concurso:**
Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores.
- **Leilão:**
Alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis a quem oferecer maior lance (igual ou superior à avaliação).
- **Diálogo Competitivo:**
Nova modalidade voltada para contratações que envolvem inovações tecnológicas ou soluções técnicas complexas, onde a Administração debate alternativas com licitantes selecionados antes de receber propostas.

MODALIDADES EXTINTAS

Atenção: a Lei 14.133/2021 extinguiu definitivamente as modalidades de 'Tomada de Preços' e 'Convite' (da antiga Lei 8.666/93). Questões que mencionarem a realização dessas modalidades sob as novas regras de contratação estarão incorretas.

7. Contratacao Direta: Dispensa vs Inexigibilidade

A regra geral e a obrigatoriedade de licitar. A contratacao direta representa excecoes legais taxativas nas quais a licitacao nao e exigida. Divide-se em Inexigibilidade e Dispensa.

Inexigibilidade de Licitacao (Art. 74)

Ocorre quando ha INVIABILIDADE de competicao (ex: so existe um fornecedor capaz de atender a demanda). O rol e exemplificativo. Casos principais:

- **Fornecedor Exclusivo:**
Aquisicao de materiais com produtor ou representante comercial exclusivo (vedada a preferencia de marca).
- **Profissional do Setor Artistico:**
Contratacao de artista consagrado pela opiniao publica ou critica especializada.
- **Servicos Tecnicos Especializados:**
Contratacao de servicos com profissionais de notoria especializacao, de natureza predominantemente intelectual (vedado para servicos de publicidade).

Dispensa de Licitacao (Art. 75)

A competicao e possivel, mas a lei autoriza a nao realizacao da licitacao para agilizar a maquina administrativa ou por razoes economicas. O rol e taxativo:

- **Dispensa por Valor (Art. 75, I e II):**
Para obras, servicos de engenharia ou manutencao de veiculos automotores de valor inferior a R\$ 100.000 (reajustado para ~R\$ 114.416,65) e para compras e outros servicos de valor inferior a R\$ 50.000 (reajustado para ~R\$ 57.208,33).
- **Situacoes Excepcionais:**
Casos de emergencia, calamidade publica, guerra ou licitacao deserta/fracassada.

NOTORIA ESPECIALIZACAO

Para contratar servicos tecnicos por inexigibilidade, exige-se a conjugacao de: Natureza intelectual + Notoria Especializacao. Servicos de publicidade e divulgacao estao expressamente proibidos de serem contratados por inexigibilidade.

8. Responsabilidade Civil do Estado

A responsabilidade civil refere-se a obrigação do Estado de indenizar os danos patrimoniais ou morais causados a terceiros por condutas de seus agentes. O ordenamento brasileiro adota a Teoria do Risco Administrativo.

A Regra Geral Objetiva (Art. 37, par. 6 da CF/88)

As pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Autarquias) e as de direito privado prestadoras de serviços públicos (concessionárias) respondem de forma OBJETIVA pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Requisitos para configurar a obrigação de indenizar:

- **Conduta Estatal:**
Qualquer ato praticado por agente público nessa qualidade (seja ato comissivo legal ou ilegal).
- **Dano:**
Prejuízo moral ou material real causado a vítima.
- **Nexo Causal:**
A relação direta de causa e efeito entre a conduta do agente público e o dano gerado.

Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

- **Excludentes (Rompem o nexo causal, afastam a indenização):**
Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (salvo se houver omissão estatal de controle concursal).
- **Atenuantes:**
Culpa concorrente da vítima (reduz proporcionalmente o valor da indenização).

O Direito de Regresso

Após indenizar a vítima, o Estado pode reaver o prejuízo acionando regressivamente o agente público causador do dano. A responsabilidade do agente é SUBJETIVA (exige a comprovação de dolo ou culpa).

RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO

Em caso de danos causados por omissão estatal (ex: árvore cai sobre carro por falta de poda municipal), a jurisprudência majoritária exige a prova de culpa do serviço (responsabilidade subjetiva da Administração por negligência, imprudência ou imperícia - a 'faute du service').

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Administrativo

Abaixo estão compiladas as 10 maiores armadilhas de Direito Administrativo mapeadas nas provas de tribunais e fiscais:

- **1. Avocação vs. Delegação:**

A delegação pode ser feita a órgãos ou agentes que não sejam subordinados. A avocação é a atração temporária de competência de subordinado e é estritamente excepcional, exigindo hierarquia.

- **2. Poder Disciplinar e Vínculo Especial:**

O poder disciplinar só se aplica a quem possui vínculo jurídico especial com o Estado (ex: servidores e empresas contratadas licitamente). Multar motorista na rua é poder de polícia, não disciplinar.

- **3. Atributos do Poder de Polícia:**

Discrecionalidade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade. Atenção: a autoexecutoriedade não está presente em todas as medidas do poder de polícia (ex: cobrança de multa exige cobrança judicial).

- **4. Prazo Decadencial de Autotutela:**

A Administração tem o prazo de 5 anos para anular atos favoráveis de boa-fé dos quais decorram efeitos positivos aos administrados (Art. 54 da Lei 9.784/99). Atos de má-fé ou contrários à CF não decaem.

- **5. Concessionária responde de forma Objetiva mesmo a Não-Usuários:**

O STF consolidou que as concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente por danos a usuários e não-usuários do serviço (RE 591.874).

- **6. Inexigibilidade de Credenciamento:**

A Lei 14.133/2021 formalizou o credenciamento como procedimento auxiliar de inexigibilidade pois a competição é inviável (a Administração credencia todos os interessados aptos).

- **7. Bens Públicos de Uso Especial:**

Bens afetados à execução de serviços públicos (ex: repartições, hospitais, viaturas). São inalienáveis enquanto mantiverem essa qualificação.

- **8. Desvio de Poder (Modalidades):**

Ocorre sob a forma de Desvio de Finalidade (agente atua visando fim diverso do interesse público) ou Excesso de Poder (agente atua fora de sua competência legal).

- **9. Convalidação do Ato Retroage:**

A convalidação apaga o vício do ato mantendo todos os efeitos passados válidos. Tem efeito retroativo (ex tunc).

- **10. Revogação Judicial Proibida:**

O Poder Judiciário nunca poderá revogar um ato discricionário válido da Administração Pública sob pretexto de conveniência ou mérito, sob pena de violação do princípio de separação de poderes. O juiz só anula atos ilegais.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final em Atos Administrativos (COFIMO e PATI), Nova Lei de Licitações (Licitação Direta) e Responsabilidade Civil do Estado. Esses temas somam mais de 60% das questões da FGV.